

PÓLIZA SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES «AP - MUÉVETE SEGURO»

PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA, COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. ("PALIG"), en consideración a las declaraciones contenidas en la solicitud de seguro incorporada al presente contrato, otorga las coberturas de: Muerte Accidental por accidente de tránsito, Desmembración Accidental por accidente de tránsito, Incapacidad Total y Permanente por Accidente de Tránsito, Reembolso de Gastos Médicos por accidente de tránsito, Reembolso para Reparación del Vehículo por muerte o heridas en accidente de tránsito, Fractura de Extremidades Superiores y Fractura de Extremidades Inferiores por accidente de tránsito, Quemaduras por accidente de tránsito y Asistencias, conforme a las condiciones que se indican a continuación.

CONDICIÓN PRIMERA – EXCLUSIONES

PALIG no pagará la suma asegurada cuando el siniestro sea consecuencia de:

- Actos de guerra, motín, conmoción civil, asonada, huelga, actos subversivos o terroristas, insurrección, revolución o ley marcial.
- Energía atómica, reacción o radiación nuclear, contaminación radioactiva, química o bacteriológica.
- Violación de normas legales o actos contrarios a la ley que pongan en peligro la integridad física del asegurado.
- Influencia de bebidas embriagantes, sustancias alucinógenas, drogas tóxicas o cualquier sustancia generadora de dependencia física o psíquica, y que a causa de alguna de dichas condiciones se produce el accidente como consecuencia de acciones del asegurado.
- Vinculación del asegurado o beneficiario a listas restrictivas, países sancionados o actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo o delitos similares.
- Suicidio o autolesiones, en estado de cordura o demencia.
- Lesiones causadas intencionalmente por terceros mediante armas, explosivos u otros medios malintencionados.
- Enfermedad, condición preexistente, infección bacterial no derivada de accidente amparado, o procedimientos médico-quirúrgicos no relacionados con un accidente cubierto.
- Riña o pelea de participación voluntaria del asegurado.
- Enfermedades de cualquier clase, incluidas virales, bacterianas y VIH/SIDA; trastornos mentales, nerviosos o del sueño.
- Fenómenos naturales: terremoto, erupción volcánica, tifón, huracán, inundación, rayo, marejada u otros similares.
- Accidentes de aviación, salvo como pasajero de aerolínea comercial legalmente autorizada para transporte regular.
- Accidentes al servicio de fuerzas armadas, policía, vigilancia, escolta, tripulaciones de aerolíneas o equipos profesionales de deporte.
- Competencias de velocidad o habilidad, o práctica de deportes de alto riesgo (buceo, alpinismo, paracaidismo, rafting, bungee, motociclismo, carreras de autos, entre otros).

CONDICIÓN SEGUNDA – DEFINICIÓN DE LOS AMPAROS

A. Muerte Accidental (Amparo Básico)

PALIG pagará a los beneficiarios la suma asegurada si el asegurado fallece como consecuencia directa e inmediata de un accidente de tránsito ocurrido durante la vigencia, siempre que la muerte ocurra dentro de los 365 días calendario siguientes al accidente. Este plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días corresponde a las características propias de este producto de accidentes; cuando el asegurado cuente simultáneamente con otra póliza de vida o accidentes que establezca un plazo distinto para el mismo evento, cada cobertura se rige de manera independiente por sus propias condiciones.

B. Desmembración Accidental por Accidente de tránsito

Si como consecuencia de un accidente de tránsito el asegurado sufre lesiones corporales (internas o externas), que den lugar a una desmembración indicada en este amparo, PALIG pagará el valor asegurado siempre que el suceso ocurra durante la vigencia del presente seguro y de acuerdo con la siguiente tabla de cuantificación:

COBERTURA	PORCENTAJE DEL VALOR ASEGURADO
ENAJENACIÓN MENTAL QUE IMPIDA TODO TRABAJO	100%
PÉRDIDA TOTAL Y PERMANENTE DE LAS DOS MANOS O LOS DOS PIES	100%
PÉRDIDA TOTAL Y PERMANENTE DE UNA MANO Y UN PIE	100%
PÉRDIDA TOTAL Y PERMANENTE DE CUALQUIER MANO O CUALQUIER PIE Y PÉRDIDA TOTAL Y PERMANENTE DE LA VISIÓN EN UN OJO	100%
PÉRDIDA TOTAL Y PERMANENTE DE LA VISIÓN EN LOS DOS OJOS	100%
PÉRDIDA TOTAL Y PERMANENTE DEL HABLA	100%
PÉRDIDA TOTAL Y PERMANENTE DE LA AUDICIÓN EN AMBOS OÍDOS	100%
PÉRDIDA TOTAL Y PERMANENTE DE CUALQUIER MANO, BRAZO, PIERNA O PIE	50%
PÉRDIDA TOTAL Y PERMANENTE DE LA VISIÓN EN UN OJO	50%
PÉRDIDA TOTAL Y PERMANENTE DE LA AUDICIÓN EN UN OÍDO	50%
PÉRDIDA TOTAL Y PERMANENTE DEL DEDO PULGAR DE UNA MANO	20%
PÉRDIDA TOTAL Y PERMANENTE DEL DEDO ÍNDICE DERECHO O IZQUIERDO	15%
PÉRDIDA TOTAL Y PERMANENTE DE CUALQUIERA DE LOS DEMÁS DEDOS DE LA MANO	5%
PÉRDIDA TOTAL Y PERMANENTE DEL DEDO ARTEJO DEL PIE	5%
PÉRDIDA TOTAL Y PERMANENTE DE CUALQUIERA DE LOS DEMÁS DEDOS DE LOS PIES	3%

La indemnización que se reconozca por desmembración no excederá el valor asegurado. Así mismo, este amparo no cubre la desmembración como consecuencia de un intento de suicidio.

La pérdida funcional total y absoluta de cualquier miembro se considerará como pérdida de éste.

En caso de ocurrir más de un siniestro durante la vigencia del presente contrato de seguro, los porcentajes a indemnizar se aplicarán a la suma principal asegurada y no al saldo de ésta después de haber deducido otros pagos efectuados.

El total de indemnizaciones provenientes de desmembraciones por uno o más accidentes ocurridos durante la vigencia de esta póliza en ningún caso excederá del cien por ciento (100%) de la suma principal asegurada, el amparo termina una vez pagado el 100% del valor asegurado definido en la caratula de la póliza.

El límite máximo indemnizable bajo este amparo corresponderá a restar al valor asegurado cualquier otra suma pagada o pagadera bajo esta póliza, por los amparos de muerte, incapacidad total y permanente, como resultado de un mismo accidente.

C. Incapacidad Total y Permanente (ITP) por Accidente de Tránsito

PALIG pagará la suma asegurada si el asegurado, menor de 65 años, sufre ITP originada en un accidente de tránsito que le impida de por vida desempeñar actividades lucrativas. La ITP debe:

- (i) existir de forma continua por no menos de 180 días;
- (ii) acreditarse mediante pérdida de capacidad laboral superior al 50%, calificada por Juntas de Calificación de Invalidez (Ley 100/1993), EPS, AFP, ARL, aseguradora de riesgos previsionales o médico especialista en salud ocupacional, conforme al Manual Único de Calificación (Decreto 1507/2014); y
- (iii) tener fecha de estructuración dentro de la vigencia del seguro.

No aplica para incapacidades calificadas bajo regímenes especiales (magisterio, fuerzas militares, Policía Nacional, Ecopetrol u otros regímenes pensionales especiales).

Se considera ITP, sin perjuicio de otras causas, la pérdida total e irreparable de la visión de ambos ojos, o la amputación de ambas manos, ambos pies, o de una mano y un pie. "Pérdida" incluye la inhabilitación funcional total y definitiva del órgano o miembro afectado.

Para efectos de este amparo se considerará ocurrido el siniestro el día (fecha) de estructuración de la invalidez.

Los amparos de muerte accidental, incapacidad total y permanente y desmembración accidental no son acumulables entre sí, es decir, si Palig indemniza por incapacidad total y permanente el seguro terminará y no podrá reclamar por otros amparos.

D. Reembolso de Gastos Médicos por Accidente de Tránsito

PALIG reembolsará los gastos médicos razonables y acostumbrados pagados por el asegurado como consecuencia de un accidente de tránsito amparado, hasta la suma asegurada y deducido el deducible pactado, siempre que ocurran dentro de los 365 días calendario siguientes al accidente. Esta cobertura aplica en exceso del SOAT.

Gastos cubiertos: hospitalización y alimentación en clínica u hospital; medicamentos; líquidos intravenosos, cánulas, sangre y derivados; derechos de cirugía y anestesia; material de osteosíntesis y prótesis; exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas y resonancias; vendajes, férulas y ortesis blandas; fisioterapia, enfermería y ambulancia; alquiler de muletas, silla de ruedas y caminador.

Deducible: El valor y modalidad (suma fija o porcentaje) se estipularán en la carátula o anexos de la póliza.

E. Reembolso para Reparación del Vehículo por Accidente de Tránsito

Cuando el asegurado sufra lesiones corporales (quemaduras, fracturas, desmembraciones o raspaduras graves) en un accidente de tránsito, PALIG indemnizará hasta el valor asegurado en carátula para reparación del vehículo. Aplica únicamente al propietario del vehículo (particular, motocicleta, bicicleta o patineta) según tarjeta de propiedad. No cubre vehículos de uso comercial. La atención médica y la reparación deben documentarse con recibos de taller autorizado.

F. Fractura de Extremidades Superiores por Accidente

PALIG pagará el valor indicado en carátula si el asegurado sufre fractura de húmero, radio, cúbito o muñeca como consecuencia de un accidente de tránsito amparado. El pago total por un mismo accidente no excederá la suma asegurada. No cubre fracturas por osteoporosis diagnosticada con anterioridad al accidente.

G. Fractura de Extremidades Inferiores por Accidente

PALIG pagará el valor indicado en carátula si el asegurado sufre fractura de fémur, rótula, tibia, peroné o cuello de pie como consecuencia de un accidente de tránsito amparado. Aplican el mismo límite y exclusión de osteoporosis del literal anterior.

H. Quemaduras

PALIG pagará el porcentaje de la suma asegurada que corresponda, según la superficie corporal afectada, si el asegurado sufre quemaduras de segundo o tercer grado dentro de los 180 días siguientes al accidente. El pago total por un mismo accidente no excederá el 100% de la suma asegurada.

GRADO	SUPERFICIE CORPORAL AFECTADA	% A PAGAR
3°	Más del 27%	100%
3°	Entre 18% y menos del 27%	80%
3°	Entre 9% y menos del 18%	60%
3°	Entre 4,5% y menos del 9%	30%
3°	Entre 1% y menos del 4,5%	6%
2°	Más del 27%	60%
2°	Entre 18% y menos del 27%	48%
2°	Entre 9% y menos del 18%	36%
2°	Entre 4,5% y menos del 9%	18%
2°	Entre 1% y menos del 4,5%	4%

I. Asistencias

Se ofrecerá un paquete de asistencias que conforma un ecosistema de servicios para el asegurado, quien podrá elegirlos libremente. Dichas asistencias serán prestadas por los proveedores que disponga la aseguradora.

A manera de ejemplo, las asistencias ofrecidas estarán orientadas, entre otras, a servicios de salud y bienestar, asistencia legal, telemedicina, segundas opiniones médicas, monitoreo de signos vitales y orientación psicológica.

Deducciones aplicables a amparos B, C, D, F, G y H

Las sumas aseguradas de los amparos opcionales no son acumulables entre sí ni con el amparo básico de muerte accidental. El pago bajo cualquier amparo opcional que agote la suma asegurada del amparo básico implicará la terminación del contrato y la liberación de responsabilidad de PALIG. Los pagos efectuados bajo un amparo serán deducidos de los que correspondan por otros amparos derivados del mismo accidente.

CONDICIÓN TERCERA – DEFINICIONES

Accidente: Suceso imprevisto, repentino, fortuito e independiente de la voluntad del asegurado, causado por medios externos de modo violento, que afecte su integridad física. No constituyen accidente: ataques cardíacos, epilépticos, enfermedades vasculares, trastornos mentales, desvanecimientos o sonambulismo.

Tomador: Persona que traslada los riesgos al asegurador, obrando por cuenta propia o ajena.

Asegurado: Persona cuya vida e integridad son objeto de cobertura, identificada en el certificado individual.

Beneficiario: Persona con derecho al pago de la suma asegurada por designación del asegurado o por ley.

Enfermedad: Alteración estructural o funcional del organismo de causas conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos con evolución previsible.

Quemadura de 2° grado: Lesión que compromete capas más allá de la epidermis y genera ampollas.

Quemadura de 3° grado: Lesión que destruye por completo todas las capas de la piel.

Osteoporosis: Deterioro de la microarquitectura ósea con disminución de masa ósea y mayor fragilidad y riesgo de fractura.

Condición preexistente: Enfermedad, lesión o patología diagnosticada o tratada antes de la fecha de inicio de vigencia del amparo, o que por sus síntomas no pudiese pasar inadvertida.

CONDICIÓN CUARTA – GRUPO ASEGURABLE

Son asegurados quienes se identifiquen como tales en la carátula o certificados individuales, incluyendo el asegurado principal y los asegurados secundarios o dependientes. Hijos solteros, estudiantes de tiempo completo y económicamente dependientes también podrán ser asegurados.

CONDICIÓN QUINTA – MÁXIMA RESPONSABILIDAD DE PALIG

La responsabilidad de PALIG no excederá en ningún caso el 100% de la suma asegurada, independientemente del número de accidentes ocurridos durante la vigencia.

CONDICIÓN SEXTA – EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA

TIPO	EDAD DE INGRESO	EDAD DE PERMANENCIA
Principal	18 – 64 años 364 días	Hasta 74 años 364 días
Secundario (cónyuge)	18 – 64 años 364 días	Hasta 74 años 364 días
Secundario (hijos)	6 meses	Hasta 25 años 364 días

Cuando un asegurado alcance la edad máxima de permanencia durante la vigencia, el seguro continuará vigente solo hasta el próximo aniversario de la póliza. El límite agregado de responsabilidad por accidente es el estipulado en carátula; PALIG pagará las reclamaciones en orden de formalización hasta agotar dicho límite.

CONDICIÓN SÉPTIMA – VIGENCIA, RENOVACIÓN, REVOCACIÓN Y TERMINACIÓN

Vigencia: Los amparos inician cuando PALIG comunique su aprobación al tomador. Si en 30 días hábiles no hay pronunciamiento, la solicitud se considera no aprobada y se devuelve la prima pagada.

Renovación: Automática por periodos iguales al periodo inicial, si el tomador acepta la cláusula correspondiente. Las sumas aseguradas y primas se ajustarán con el IPC del año anterior o el incremento pactado en condiciones particulares.

Revocación: PALIG podrá revocar con mínimo 10 días hábiles de preaviso escrito al tomador. El tomador puede revocar en cualquier momento mediante notificación escrita. En ambos casos se devuelve la prima no devengada; si la solicita el tomador, PALIG retendrá el 10%.

Terminación: El seguro termina por: (i) mora en el pago de la prima; (ii) vencimiento sin renovación; (iii) revocación del tomador o del asegurado principal; (iv) pago del 100% de la suma asegurada por ITP o desmembración; (v) cumplimiento de la edad máxima de permanencia; (vi) grupo asegurado inferior a 10 personas al momento de la renovación; o (vii) vinculación del tomador, administradores, asegurados o beneficiarios a investigaciones o condenas por narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, secuestro, enriquecimiento ilícito u otras actividades ilícitas, o inclusión en listas de control internacional (OFAC u otras).

CONDICIÓN OCTAVA – SUMA ASEGURADA INDIVIDUAL

Se calculará conforme a las condiciones particulares de la póliza y constará en el certificado individual de seguro de cada asegurado.

CONDICIÓN NOVENA – BENEFICIARIOS

El asegurado designa beneficiarios a título gratuito u oneroso. El cambio de beneficiario a título gratuito surte efectos desde la notificación escrita a PALIG antes del siniestro. A falta de designación válida, serán beneficiarios el cónyuge o compañero(a) permanente en el 50% y los herederos del asegurado en el 50% restante. En caso de conmorienencia con beneficiario a título oneroso, los beneficiarios serán los herederos de este último.

CONDICIÓN DÉCIMA – CÁLCULO DE LA PRIMA

La prima anual se calcula con base en la suma asegurada, estilo de vida, hobbies y ocupación del solicitante, según los parámetros técnicos de PALIG vigentes a la fecha de solicitud.

CONDICIÓN DÉCIMO PRIMERA – PAGO DE LA PRIMA

El pago de la primera prima es condición indispensable para el inicio de vigencia. Para cuotas subsiguientes, PALIG concede un mes de gracia sin recargo de intereses, durante el cual el seguro permanece vigente. Vencido el plazo sin pago, las coberturas terminan automáticamente; las sumas recibidas con posterioridad serán reembolsadas. En la renovación aplica igualmente un mes de gracia para la primera cuota.

CONDICIÓN DÉCIMO SEGUNDA – MODIFICACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO

El tomador o asegurado notificará por escrito a PALIG cualquier agravación del riesgo (cambio de actividad, ocupación, estilo de vida u hobbies): con no menos de 10 días de antelación si depende de su arbitrio, o dentro de los 10 días hábiles siguientes a su conocimiento si es ajena a él. PALIG podrá revocar la cobertura o exigir el reajuste de prima correspondiente.

CONDICIÓN DÉCIMO TERCERA – AVISO DE SINIESTRO

El tomador, asegurado o beneficiario notificará a PALIG la ocurrencia del siniestro dentro de los 30 días siguientes a que haya tenido o debido tener conocimiento de éste.

CONDICIÓN DÉCIMO CUARTA – RECLAMACIÓN

La reclamación se presentará mediante el formulario suministrado por PALIG, debidamente diligenciado, junto con los documentos específicos de cada amparo:

AMPARO	DOCUMENTOS REQUERIDOS
Muerte Accidental	CC del asegurado; registro civil de nacimiento y de defunción (autenticados); acreditación de calidad de beneficiario; acta de levantamiento y necropsia o informe de autoridad competente.
Desmembración Accidental	Informe oficial de autoridad competente (circunstancias del accidente); historia clínica completa.
ITP por Accidente	Dictamen de pérdida de capacidad laboral (>50%) con fecha de estructuración, emitido por entidad habilitada según Decreto 1507/2014; historia clínica del accidente.
Gastos Médicos	Informe oficial del accidente; historia clínica o epicrisis; facturas electrónicas con certificación de pago (o facturas físicas cuando la normativa no exija electrónica).
Reparación de Vehículo	Comunicación de los hechos; CC del asegurado; tarjeta de propiedad; recibos de taller autorizado; historia clínica de atención; fotografías del daño.
Fracturas Sup. / Inf.	CC del asegurado; tarjeta de propiedad del vehículo; historia clínica y certificado médico del origen del evento y procedimientos realizados.
Quemaduras	CC del asegurado; tarjeta de propiedad del vehículo; historia clínica y certificado médico del origen del evento y procedimientos realizados. Historia clínica completa: Copia de la historia clínica de urgencias y evolución, donde se especifique el diagnóstico, grado y extensión de la quemadura.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad del reclamante de acreditar el siniestro por cualquier medio probatorio reconocido por la ley. PALIG podrá solicitar documentación adicional y hacer examinar al asegurado las veces que estime razonablemente necesario, a su propio costo.

CONDICIÓN DÉCIMO QUINTA – PAGO DEL SINIESTRO Y DEVOLUCIONES

PALIG pagará la suma asegurada dentro del mes siguiente a la acreditación extrajudicial del siniestro, su cuantía y la calidad del reclamante. En mora, pagará los intereses de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio. Las devoluciones de prima no devengada se efectuarán dentro de los 60 días siguientes a la causación del derecho.

CONDICIÓN DÉCIMO SEXTA – NO ACUMULACIÓN DE SUMAS ASEGURADAS

Las sumas de los amparos opcionales no son acumulables entre sí ni con el amparo básico de muerte accidental. Los pagos bajo cualquier amparo se deducirán de los que correspondan por otros amparos del mismo accidente. El pago que agote la suma asegurada básica implicará la terminación del contrato y la liberación total de responsabilidad de PALIG.

CONDICIÓN DÉCIMO SÉPTIMA – PÉRDIDA DEL DERECHO A LA SUMA ASEGURADA

El beneficiario perderá todo derecho derivado de la póliza si la reclamación es fraudulenta o se soporta en declaraciones falsas, documentos adulterados o cualquier otro medio engañoso.

CONDICIÓN DÉCIMO OCTAVA – CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO

PALIG expedirá el certificado individual de seguro para cada asegurado dentro de los 15 días hábiles siguientes a la comunicación de aceptación de la solicitud o de cualquier modificación relevante.

CONDICIÓN DÉCIMO NOVENA – MODIFICACIONES EN CONDICIONES PARTICULARES

Las modificaciones a estas condiciones generales y las cláusulas adicionales se consignarán en condiciones particulares de la póliza, las cuales prevalecerán sobre las condiciones generales en caso de discrepancia.

CONDICIÓN VIGÉSIMA – NOTIFICACIONES

Las notificaciones entre las partes constarán por escrito. Es prueba suficiente la constancia de envío por correo electrónico o correo certificado a la última dirección física o electrónica registrada.

CONDICIÓN VIGÉSIMO PRIMERA – PRESCRIPCIÓN (ART. 1081 C. CO.)

La prescripción ordinaria es de 2 años y corre desde que el interesado tuvo o debió tener conocimiento del hecho base de la acción. La prescripción extraordinaria es de 5 años desde el nacimiento del derecho y corre contra toda clase de personas.

CONDICIÓN VIGÉSIMO SEGUNDA – NORMAS APLICABLES

Las modificaciones a las condiciones generales depositadas ante la Superintendencia Financiera de Colombia entrarán en vigor en la siguiente renovación, previa comunicación al tomador y asegurados. Lo no previsto se regirá por las condiciones particulares y, subsidiariamente, por el Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio.

CONDICIÓN VIGÉSIMO TERCERA – DOMICILIO

El domicilio de las partes para efectos del presente contrato es Bogotá D.C. La dirección principal de PALIG es Calle 116 # 23-06, Piso 7, Bogotá D.C., Colombia.

-/-